SPMS EPE
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

CCS
Central de Compras da Saúde

Apro.
12 Maio 2026
Carlos Pinto Rodrigues
Vogal do Conselho de Administração

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL

AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO PARA AS VÁRIAS ENTIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

(AGREGAÇÃO 2026)

REF.ª 2026/0206

CADERNO DE ENCARGOS

(CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS NA SUA REDAÇÃO ATUAL)

Índice

Cláusula 1ª – Objeto contratual 3
Cláusula 2ª - Contrato 3
Cláusula 3ª - Prazo de vigência 4
Cláusula 4ª - Obrigações principais do adjudicatário 4
Cláusula 5ª – Preço base 5
Cláusula 6.ª – Revisão dos preços 7
Cláusula 7ª – Local de entrega dos bens e prazo 7
Cláusula 8ª - Responsabilidade das partes 8
Cláusula 9.ª - Condições de Pagamento 8
Cláusula 10ª – Faturação Eletrónica 9
Cláusula 11ª – Dever de sigilo 9
Cláusula 12ª - Patentes, licenças e marcas registadas 10
Cláusula 13ª – Cessão da posição contratual e Subcontratação 10
Cláusula 14.ª – Admissibilidade de Cessão de Créditos 10
Cláusula 15.ª - Proteção de Dados Pessoais – Conformidade Legal 11
Cláusula 16.ª – Conservação de Dados Pessoais 11
Cláusula 17.ª – Transferência de Dados Pessoais 11
Cláusula 18.ª – Dever de Cooperação 11
Cláusula 19ª – Penalidades contratuais 12
Cláusula 20ª - Casos Fortuitos ou de Força maior 12
Cláusula 21ª – Resolução do contrato 13
Cláusula 22.ª - Seguros 14
Cláusula 23.ª - Comunicações e notificações 14
Cláusula 24.ª - Gestor do Contrato 14
Cláusula 25.ª - Requisitos de Natureza Ambiental ou Social 14
Cláusula 26.ª – Critérios de Circularidade ..... **Erro! Marcador não definido.**
Cláusula 27.ª - Contagem dos prazos 15
Cláusula 28ª – Legislação e foro competente 15
Anexo I - Especificações Técnicas 16
Anexo II – Mapa de Quantidades 18

Cláusula 1ª – Objeto contratual

1. O contrato a celebrar tem por objeto disciplinar as relações contratuais entre as entidades adjudicantes e o adjudicatário, mediante a fixação dos termos da **aquisição de consumíveis de impressão para o ano 2026,** através de fornecimento contínuo, nos termos melhor identificados nas especificações técnicas constantes do **Anexo I**.
2. O concurso encontra-se organizado da seguinte forma:
    - **Grupo** - Consumíveis Originais e Consumíveis Reciclados;
    - **Subgrupo** – Marca do equipamento a que o consumível se destina;
    - **Lotes**.
3. A quantidade de consumíveis de impressão a adquirir encontra-se identificada no **Anexo II** ao presente caderno de encargos.

Cláusula 2ª - Contrato

1. O contrato é reduzido a escrito, sendo compostos pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. Para além dos elementos referidos no número anterior, os contratos integram ainda os seguintes elementos:
    a) Os suprimentos dos erros e das omissões das peças do procedimento, identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
    b) Os esclarecimentos e as retificações relativos às peças do procedimento;
    c) O caderno de encargos e anexos;
    d) A proposta adjudicada;
    e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada, prestados pelo Adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a ordem de prevalência é a que nele se dispõe.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.º, e aceites pelo Adjudicatário de acordo com o artigo 101.º, ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro na sua redação atual (CCP).
5. A entidade adjudicatária obriga-se igualmente a respeitar, no que lhes seja aplicável, as normas portuguesas e europeias, as especificações e documentos de homologação de organismos oficiais e as de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

Cláusula 3ª - Prazo de vigência

Os contratos a celebrar entram em vigor no dia útil seguinte à sua outorga, e vigoram até ao dia **31** de **dezembro** de **2026**, sem prejuízo da manutenção de obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas em favor da entidade adjudicante, incluindo as de confidencialidade e de garantia.

Cláusula 4ª - Obrigações principais do adjudicatário

Sem prejuízo de outras obrigações previstas no caderno de encargos, nas cláusulas contratuais ou na legislação aplicável, da celebração de cada contrato decorrem para as entidades adjudicatárias as seguintes obrigações principais para com as entidades adjudicantes:

a) Manutenção das condições de fornecimento dos bens, incluindo as premissas técnicas do mesmo descritas nas especificações técnicas do caderno de encargos;
b) Assumir todos os riscos inerentes ao fornecimento dos bens, bem como aqueles que, em concreto, apenas sejam ou possam ser do conhecimento do adjudicatário ou por este gerido em primeira linha;
c) Garantir, a todo o momento, a correta, completa e adequada articulação e compatibilização entre os bens fornecidos e a finalidade a que os mesmos se dirigem com outros serviços ou outras finalidades que com eles estejam ou possam estar em relação, de modo a não afetar negativamente quaisquer, produtos ou soluções ou serviços do contraente público, assumindo, em cada momento, o respetivo risco de interface;
d) Comunicação antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossível o cumprimento de qualquer das suas obrigações, nos termos dos contratos;
e) Não alterar as condições de fornecimento fora dos casos previstos no presente caderno de encargos;
f) Não ceder a sua posição contratual nos contratos celebrados com as entidades adjudicantes, sem autorização prévia destas;
g) Prestação de forma correta e fidedigna das informações referentes às condições do fornecimento, bem como prestação de todos os esclarecimentos que sejam solicitados;
h) Fornecer os bens e prestar os serviços que, no respeito pelo objeto contratado, constitua a solução mais recente, completa e funcional, obrigando-se a informar imediatamente o adjudicante caso venham a ocorrer atualizações ou novas funcionalidades inerentes aos produtos objeto do contrato;

i) Comunicar às entidades adjudicantes qualquer facto que ocorra durante o período de vigência dos contratos e que altere, designadamente, a denominação social ou os seus representantes legais, a sua situação jurídica ou a sua situação comercial, bem como alterações dos seus quadros ou funcionários com relevância para a execução dos contratos.

Cláusula 5ª – Preço base

1. O preço base total do procedimento é de **2 059 842,88 €** (dois milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido da taxa de IVA legal em vigor, de acordo com o valor de cada Lote:

Grupo: Consumíveis Originais

Subgrupo: BROTHER

Lote 1 – 13 263,34€ (três mil, duzentos e sessenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: CANON

Lote 3 – 10 984,45€ (dez mil, novecentos e oitenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: CODONIOS

Lote 5 – 311,88€ (trezentos e onze euros e oitenta e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: EPSON

Lote 6 – 38 818,88€ (trinta e oito mil, oitocentos e dezoito euros e oitenta e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: HP

Lote 8 – 653 704,39€ (seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e quatro euros e trinta e nove cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: KONICA

Lote 10 – 35 374,31€ (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro euros e trinta e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: KYOCERA

Lote 11 – 46 872,82€ (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: LEXMARK

Lote 13 – 878 555,41€ (oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: OKI

Lote 15 – 89 886,01€ (oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e seis euros e um cêntimo) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: OUTROS

Lote 17 – 42 640,70€ (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta euros e setenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: PANTUM

Lote 18 – 2 731,86€ (dois mil, setecentos e trinta e um euros e oitenta e seis cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: RICOHA

Lote 19 – 2 094,24€ (dois mil, noventa e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: ROLAND

Lote 20 – 1 417,00€ (mil, quatrocentos e dezassete euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: SAMSUNG

Lote 21 – 2 696,52€ (dois mil, seiscentos e noventa e seis euros e cinquenta e dois cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: SARTORIUS

Lote 22 – 243,90€ (duzentos e quarenta e três euros e noventa cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: UTAX

Lote 23 – 6 468,72€ (seis mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e dois cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: XEROX

Lote 24 –57 984,00€ (cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: ZEBRA

Lote 25 – 15 692,89€ (quinze mil, seiscentos e noventa e dois euros e oitenta e nove cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Grupo: Consumíveis Reciclados

Subgrupo: BROTHER

Lote 2 – 639,63€ (seiscentos e trinta e nove euros e sessenta e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: CANON

Lote 4 –12 133,30€ (doze mil, cento e trinta e três euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: EPSON

Lote 7 – 15 866,45€ (quinze mil e oitocentos e sessenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: HP

Lote 9 –45 490,13€ (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa euros e treze cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Subgrupo: KYOCERA

Lote 12 –1 220,34€ (mil, duzentos e vinte euros e trinta e seis cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: LEXMARK

Lote 14 –56 679,91€ (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove euros e noventa e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Subgrupo: OKI

Lote 16 –28 071,80€ (vinte e oito mil, setenta e um euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2. O preço base constante no número anterior corresponde ao preço máximo que as entidades adjudicantes se dispõem a pagar pelo fornecimento de todos os bens que constituem o objeto do contrato a celebrar.

Cláusula 6.ª – Revisão dos preços

Não haverá lugar à revisão de preços durante a vigência dos contratos.

Cláusula 7ª – Local de entrega dos bens e prazo

1. Os bens objeto dos contratos celebrados serão entregues nos locais a indicar pelas entidades adjudicantes, em horário a designar.
2. Os consumíveis de impressão são entregues num prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de envio das notas de encomenda ou documento similar.
3. A entrega dos bens abrange todo o território continental.

4. As notas de encomendas serão realizadas pelas entidades adjudicantes, continuadamente ao longo do período de duração do contrato.
5. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

Cláusula 8ª - Responsabilidade das partes

1. Cada uma das partes deve cumprir as obrigações emergentes do contrato e responde perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas obrigações, nos termos do presente caderno de encargos e da lei.
2. O adjudicatário é responsável perante o contraente público, pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o adjudicatário deve dar imediato conhecimento às entidades adjudicantes, da ocorrência de qualquer diferendo ou litígio com os terceiros subcontratados em relação com a execução do contrato e prestar-lhes toda a informação relativa à evolução dos mesmos.
4. A responsabilidade do adjudicatário prescreve nos termos da lei civil.
5. O(s) adjudicatário(s) que apresente(m) consumíveis reciclados, deverá(ão) garantir que os consumíveis propostos irão assegurar o normal funcionamento dos equipamentos.

Cláusula 9.ª - Condições de Pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pela entidade adjudicante das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega dos bens objeto do contrato.
3. Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de transferência bancária, para o NB a indicar pelo adjudicatário.
5. A inobservância dos prazos de pagamento previstos no n.º 1 confere ao adjudicatário o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratórios, sem prejuízo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

Cláusula 10ª – Faturação Eletrónica

Em conformidade com a legislação em vigor, as empresas fornecedoras do Estado bem como as entidades públicas, enquanto entidades cocontratantes, devem cumprir os requisitos legais atinentes à faturação eletrónica no âmbito da execução do presente contrato.

Cláusula 11ª – Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do presente contrato.
2. O dever de sigilo previsto no número anterior abrange, designadamente, documentos escritos, dados pessoais, desenhos, planos, aplicações e programas informáticos no formato de código fonte ou código objeto, especificações, segredos comerciais, métodos e fórmulas, contratos de financiamento e situações internas, de natureza laboral ou outra.
3. A informação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a terceiros, nem objeto de licenciamento ou qualquer outro uso ou modo de aproveitamento económico, salvo se tal for autorizado expressamente, por escrito, pela entidade adjudicante.
4. O adjudicatário só pode transmitir informação confidencial aos seus colaboradores e, em qualquer caso, apenas se ocorrerem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias:
   a) Os colaboradores em causa necessitarem de conhecer essa informação, tendo em vista o cumprimento das suas tarefas ao abrigo do contrato;
   b) Os colaboradores estiverem informados sobre a natureza confidencial da informação;
   c) Os colaboradores se obrigarem a cumprir o dever de sigilo emergente desta cláusula.
5. O adjudicatário é responsável pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus colaboradores, qualquer que seja a natureza jurídica do vínculo, inclusivamente após a cessação deste, independentemente da causa da cessação.
6. O adjudicatário é ainda responsável perante a entidade adjudicante, em caso de violação do dever de sigilo pelos terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer colaboradores desses terceiros.
7. O adjudicatário assume, igualmente, o compromisso de remover e destruir, no final do contrato, todo e qualquer tipo de registo (digital ou em papel) relacionado com os dados analisados e que o contraente público considere de acesso privilegiado.
8. Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente cláusula a informação que fosse

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços, bem como a informação que o mesmo seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 12ª - Patentes, licenças e marcas registadas

1. O adjudicatário garante que respeita as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o *hardware*, *software* e documentação técnica que utiliza no desenvolvimento da sua atividade.
2. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
3. Caso a(s) entidade(s) adjudicante(s) venha(m) a ser demandadas por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-a de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar.

Cláusula 13ª – Cessão da posição contratual e Subcontratação

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem prévia autorização da entidade adjudicante.
2. A responsabilidade pela execução do objeto do contrato, seja qual for o agente executor, será sempre do adjudicatário, salvo no caso de cessão da posição contratual devidamente autorizada.
3. O adjudicatário não poderá, por qualquer forma, realizar parte do objeto do contrato por subcontratação, sem prévia autorização da entidade adjudicante.
4. A cessão da posição contratual e a subcontratação regem-se pelo disposto nos artigos 316.º a 321.º do CCP.

Cláusula 14.ª – Admissibilidade de Cessão de Créditos

O Adjudicatário não pode ceder ou dar como garantia o presente contrato ou qualquer dos direitos ou obrigações nele estipulados, sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante.

Cláusula 15.ª - Proteção de Dados Pessoais – Conformidade Legal

1. O adjudicatário deverá apresentar garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas, por forma a que o tratamento de dados satisfaça os requisitos do RGPD – Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, e assegure a defesa dos direitos do titular dos dados, nomeadamente, através da existência e do cumprimento de um código de conduta ou de procedimento de certificação aprovado conforme referido nos artigos 40.º e 42.º do RGPD.
2. Compete ao adjudicatário informar, imediatamente, a entidade adjudicante se, no seu entender, alguma instrução violar o presente Contrato ou o RGPD ou outras disposições legais nacionais ou europeias em matéria de proteção de dados.

Cláusula 16.ª – Conservação de Dados Pessoais

1. O Adjudicatário não pode, em circunstância alguma conservar os dados pessoais tratados, devendo proceder à sua destruição, quando os mesmos deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a um ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instruções dadas pela Entidade Adjudicante.
2. Dependendo da opção da Entidade Adjudicante, o Adjudicatário apagará ou devolverá todos suportes físicos que contenham os dados pessoais, depois de concluída a execução do contrato, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável.

Cláusula 17.ª – Transferência de Dados Pessoais

O Adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita da Entidade Adjudicante, exceto se o Segundo Outorgante for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse caso a Entidade Adjudicante, antes de proceder a essa transferência.

Cláusula 18.ª – Dever de Cooperação

O Adjudicatário deve cooperar com a Entidade Adjudicante, mediante solicitação, designadamente nas seguintes situações:

a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas obrigações nos termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Segundo Outorgante em representação da Entidade Adjudicante;

b) Quando a Entidade Adjudicante deva cumprir ou dar sequência a qualquer avaliação, inquérito, notificação ou investigação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou entidade administrativa com atribuições e competências legais equiparáveis.

Cláusula 19ª – Penalidades contratuais

1. Sem prejuízo da responsabilidade sobre danos excedentes e/ou causados a terceiros, pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato celebrado, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, até 10% do valor do contrato.
2. No caso de incumprimento do prazo de entrega definido no n.º 2 da cláusula 8.ª do presente caderno de encargos, será aplicada ao adjudicatário uma penalidade no valor de 2% do valor dos bens a entregar, por cada dia de atraso, até ao limite máximo de 30% do valor da encomenda.
3. As notas de créditos resultantes das penalizações serão deduzidas mensalmente nas faturas pelo adjudicatário.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, as entidades adjudicantes têm em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo da presente contratação com as sanções pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
6. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que as entidades adjudicantes exijam ao adjudicatário indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 20ª - Casos Fortuitos ou de Força maior

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao Adjudicatário, nem é havido como inadimplemento, a não realização pontual das obrigações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior.
2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, cumulativamente e em relação à parte que as invoca:
   a. Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato;
   b. Sejam alheias à sua vontade;
   c. Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato;
   d. Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas circunstâncias.
3. Não constituem força maior, designadamente, quando aplicáveis:

a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Adjudicatário, na parte em que intervenham;
b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c. Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatário de normas legais;
e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Adjudicatário não devidas a sabotagem;
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o cumprimento das obrigações contratuais.
5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo Adjudicatário das suas obrigações contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a entidade adjudicante a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do CCP, não tendo o Adjudicatário direito a qualquer indemnização.

Cláusula 21ª – Resolução do contrato

1. O incumprimento reiterado das obrigações resultantes do contrato ou a prossecução deficiente do seu objeto por parte do adjudicatário, constitui fundamento de resolução por parte da entidade adjudicante.
2. O exercício do direito de resolução não prejudica o dever de indemnizar a entidade adjudicante pelos eventuais prejuízos resultantes das situações previstas no número anterior.
3. A resolução do contrato é notificada por correio sob registo e com aviso de receção, produzindo efeitos a partir da data da respetiva notificação.
4. A cessação dos efeitos do contrato não prejudica a verificação da responsabilidade civil ou criminal por atos ocorridos durante a execução da prestação.

5. Em caso de resolução do contrato o adjudicatário é obrigado a entregar de imediato toda a documentação e informação, independentemente da forma que esta revista, produzida no âmbito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, propriedade exclusiva da entidade adjudicante.
6. A resolução do contrato não prejudica a aplicação de qualquer das sanções previstas no presente caderno de encargos.

Cláusula 22.ª - Seguros

1. É da responsabilidade da entidade adjudicatária a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus subcontratados, no contexto de ações no âmbito do presente contrato.
2. Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizações sejam pagas aos sinistrados ou, em caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da lei sucessória ou de outras disposições legais aplicáveis.

Cláusula 23.ª - Comunicações e notificações

1. As notificações e comunicações entre as partes, realizadas no âmbito do contrato, devem ser dirigidas para o domicílio ou sede contratual da contraparte, aí identificados, nos termos do CCP.
2. Qualquer alteração dos elementos identificativos das partes constante do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 24.ª - Gestor do Contrato

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, o(s) gestor do contrato será nomeado pela entidade adjudicante, aquando da assinatura do mesmo, tendo como função o acompanhamento da sua execução nos termos melhor descritos no sobredito artigo do CCP.

Cláusula 25.ª - Requisitos de Natureza Ambiental ou Social

1. Na execução do contrato, o prestador deve garantir o cumprimento das normas ambientais aplicáveis, devendo o adjudicatário garantir a sua adequação a novas normas ou exigências que entrem em vigor no período de vigência do contrato.

Cláusula 26.ª - Contagem dos prazos

Salvo disposição em contrário, os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 27ª – Legislação e foro competente

1. A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se a legislação portuguesa e, em especial, o regime constante do CCP, o qual prevalece sobre as disposições que lhe sejam desconformes.
2. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato aplica-se o previsto no Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Anexo I - Especificações Técnicas

Cláusula 1ª – Bens a fornecer

1. Os bens a fornecer ao abrigo do presente procedimento são consumíveis originais e reciclados:
    a) Consumível original - é produzido pelo mesmo fabricante do seu equipamento de impressão;
    b) Consumível reciclado - é a reciclagem de um equipamento original vazio, e devem ter a mesma origem das do toner original.
2. Os consumíveis a fornecer têm, obrigatoriamente, que contar com a marca "CE" de conformidade europeia.
3. Caso os consumíveis propostos sejam importados, devem, forçosamente, de constar a indicação da pessoa responsável europeia, que adquire a responsabilidade de que seja aplicado ao produto todas as obrigações decorrentes da legislação REACH, RoHS e outras.

Cláusula 2ª – Requisitos de Fornecimento

1. O valor mínimo de cada entrega é de 100,00€ (cem euros) ou de 10 (dez) artigos.
2. Sempre que o preço contratual ou a quantidade adjudicada sejam inferiores aos valores definidos no número anterior, a entrega será efetuada de uma única vez.
3. Sempre que ocorra um caso de força maior, devidamente comprovado, e que implique a suspensão da entrega, deve o adjudicatário, logo que dele tenha conhecimento, requerer às entidades adjudicantes que lhe seja concedida uma prorrogação adequadamente fundamentada do respetivo prazo.
4. Caso o adjudicatário não possua, para entrega, os bens encomendados pelas entidades adjudicantes nos prazos definidos pelas mesmas, deve propor a sua substituição por outros de qualidade idêntica ou superior, não podendo, deste facto, resultar qualquer acréscimo de preço para a entidade adjudicante.
5. Na situação prevista no número anterior, o adjudicatário deve fornecer às entidades adjudicantes todos os elementos necessários à avaliação da adequação, nomeadamente amostras, fotografias e especificações técnicas dos bens.
6. Não obstante o disposto nos dois números anteriores, as entidades adjudicantes não ficam, em caso algum, obrigadas a aceitar os bens de substituição propostos pelo adjudicatário.
7. Os tinteiros e os toners devem possuir, à data da sua entrega nas entidades adjudicantes, um período de validade mínimo de 4 (quatro) meses.

8. A entrega de bens em quantidades inferiores às encomendadas, ou a existência de pedidos de substituição ou reparação de bens, tem um efeito suspensivo na faturação e pagamento do valor total da respetiva encomenda até que a situação em causa se mostre normalizada.
9. O concorrente que apresente consumíveis reciclados deverá garantir que os mesmos não provocam qualquer dano aos equipamentos, nem comprometem o seu correto funcionamento, assegurando níveis de qualidade de impressão e desempenho equivalentes aos obtidos com consumíveis originais.

Cláusula 3.ª – Recolha e Tratamento dos Resíduos

1. O adjudicatário deverá disponibilizar, nas instalações das entidades adjudicantes, recipientes por forma a facilitar a recolha das embalagens e dos consumíveis usados.
2. A remoção e tratamento dos mesmos resíduos referidos no número anterior são da responsabilidade das entidades adjudicantes.

Cláusula 4.ª - Níveis de Serviço

O adjudicatário obriga-se a cumprir os seguintes níveis de serviço:

a) Assegurar a entrega dos consumíveis de impressão no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de envio das notas de encomenda ou documento similar.
b) Regularizar o fornecimento, nos casos em que se detetem bens em falta relativamente às quantidades encomendadas, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, independentemente do local de entrega definido para a encomenda;
c) Substituir os bens que tenham sido alvo de rejeição por deficiências de qualidade, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, independentemente do local de entrega definido para a entrega dos bens, suportando todos os encargos daí decorrentes.

Anexo II – Mapa de Quantidades

(disponível em PDF)